

1503070-92.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2318731/2019 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 8331029 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3907/19/311 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503070-92.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503070-92.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2318731/2019 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 8331029 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3907/19/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2318731 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3907/19/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2318731 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3907/19/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS GABRIEL DA SILVA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

VINICIUS GABRIEL DA SILVA BUENO, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01 de novembro de 2019, por volta das 12h48min, na Rua Jose Kalil Aun, 17, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado, tinha em depósito 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 111,8g (cento e onze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 703,00.

Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 30). Determinada a notificação do réu (fls. 63), a qual se realizou às fls. 86, sendo que o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 91/96), pugnando pela desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Denúncia recebida às fls. 101.

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela Acusação e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 120).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo que a prova produzida não remete a certeza necessária para um decreto condenatório quanto ao delito de tráfico de drogas, pugnou pela parcial procedência da pretensão punitiva, desclassificando-se a conduta do acusado para o delito de consumo pessoal.

Por sua vez, a Defesa do acusado sustentou que este é apenas usuário de drogas, bem como não restou comprovada a traficância e, assim, requer a desclassificação para o delito de consumo pessoal.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram parcialmente comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 03), o boletim de ocorrência (fls. 08/09), o auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), o auto de constatação preliminar (fls. 12), o laudo pericial (fls. 54/56), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação e policial militar, Wallison Marques Domingos de Oliveira, ouvido em Juízo, disse que recebeu uma denúncia anônima, via COPOM, que em uma residência teria sido entregue 10 kg de drogas. Em revista pelo local, ao questionar o réu, este informou que possuía drogas no armário, as quais foram localizadas em quantia muito inferior a denunciada e que o réu confessou a propriedade, mas informou que era para o seu consumo pessoal. Disse que o réu informou que o dinheiro encontrado era proveniente de um valor de aluguel recebido. Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha de acusação e também policial militar, Atamires Boller Lancieri. Somente acrescentou que no local dos fatos não foi encontrado nenhum outro apetrecho comumente utilizados para embalar drogas.

O acusado, em seu interrogatório, confessou parcialmente a autoria dos fatos. Disse que as drogas apreendidas era para seu consumo pessoal e o valor encontrado era proveniente de aluguel recebido de sua mãe. Segundo ele, à época era usuário e que adquiriu a quantia apreendida para não ter que ir a "biqueira" com frequência. Da detida análise da prova oral, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, com efeito não restaram comprovados atos de comercialização dos entorpecentes a justificar a condenação do réu pelo crime descrito na exordial acusatória, porquanto, em que pese a existência dos entorpecentes, mostra-se crível a tese da Defesa e a versão do réu de que as drogas eram para o seu consumo pessoal.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, relatando que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo próprio.

A versão do réu merece aceitação, pois não há nos autos provas cabais que demonstrem a prática do crime de tráfico, ainda que a quantidade apreendida possa, em um primeiro momento, se mostrar acima dos padrões de um usuário comum, o acusado relatou que à época dos fatos era usuário habitual e que iria consumir a drogas em quatro ou cinco meses, portanto, não se trata de quantidade expressiva, que por si só, evidencie a traficância.

Assim, uma vez que não se pôde comprovar com a certeza necessária de que o acusado estaria efetuando a mercancia de substâncias entorpecentes, necessário se faz a desclassificação do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito descrito no art. 28 da mesma lei, qual seja, posse de entorpecentes para

consumo pessoal.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa, segundo o qual a substância apreendida tratava-se de "maconha", contudo, acolhida a tese da Defesa de que as substâncias eram para consumo pessoal do acusado, desclassifico o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06) para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo a VINICIUS GABRIEL DA SILVA BUENO a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas.

Tendo em vista o teor da presente decisão, desclassificando o delito de tráfico para o de consumo, após o trânsito em julgado, AUTORIZO o levantamento dos valores apreendidos (fls. 10/11) em favor do réu (depositado às fls. 82) e, ainda expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado, nos termos do convênio da Defensoria com a OAB.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA